

감사결과 처분요구서

— ◎ 민원(Aa 공사 대납비 미정산 등) 조사 —

2017. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	3
1. 부적절한 업무지시(처리), 항응수수, 공사 관리·감독 소홀(경고, 주의)	4

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○ 20**, *, *. 甲의 대리인 乙이 “A 공사건에 관한 질의 및 답변 요청” 공문을 우리 회사로 송부하여 다음과 같이 질의를 해 음에 따라 우리 회사 직원의 업무 처리 과정의 위법성 등에 관한 사항을 조사하여 그에 상응하는 조치를 취하고자 함.

민원(질의) 요지

■ 민 원 인 : 甲의 대리인 乙

■ 질의요지

① Aa 공사비용 대납 관련 정산 여부 질의

② 현장사무실용 컨테이너에 대한 현황 요청 : 컨테이너 존재여부, 물건의 상태 등

③ B의 향응 수수

2. 감사 대상 및 중점

○ 감사대상 : A 공사 관련자(20**년 당시 ● ▶팀 직원)

▶장	B	現 □
▶파트	C	現 □
	D	現 □
▼파트	E	現 □
	F	現 ⊕

○ 감사중점

- Aa 공사비용 대납 요구 사실 및 대납 공사비용 정산 여부
- Aa 공사 대금 등 업무처리 과정 및 적법성
- 현장 사무실 컨테이너 처리 실태
- B의 향응 수수 여부 등

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 6. 26.부터 같은 해 7. 14.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 내부검토를 거쳐 2017. 8. 9. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	●	감찰	부적절한 업무지시 및 처리, 향응수수 공사 관리·감독 소홀	경고 주의	(4) (1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 및 주 의 요 구

제 목 부적절한 업무지시(처리), 향응수수, 공사 관리·감독 소홀

관 계 부 서 ●

대 상 자 ① □ ●직급 B

② □ ●직급 E

③ □ ●직급 C

④ ㉠ ●직급 F

⑤ □ ●직급 D

경고 및 주의 사유

위 사람들 중 ① B는 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 ● ▶팀에서 ● ▶ 관련 업무책임을 담당하였고, ② E는 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 ● ▶팀에서 ▶ 업무(▼분야)를 담당하였고, ③ C는 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 ● ▶팀에서 ▶업무(▶분야)를 담당하였고, ④ F는 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 ● ▶팀에서 ▶업무(▼분야)를 담당하였고, ⑤ D는 19**. *. *.부터 20**. *. *.까지 ● ▶팀에서 ▶업무(▶분야)를 담당하면서 각각 맡은 업무를 처리하였다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항은 “직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다” 제2항에는 “상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다”라고 규정하고 있으며, 같은 규칙 제11조(금지사항) 제4호의 규정에 따르면 직원은 회사 거래처로부터 사례, 증여 및 향연을

받거나 금전을 대차하는 행위를 하면 안 된다고 기술되어 있다.

또한, 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령(이하 “윤리행동강령”이라 함)」¹⁾ 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) 제1항의 규정에 따르면 “임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 부당한 이익을 도모하기 위하여 법령이나 규정을 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 해서는 아니 된다”라고 기술되어 있으며, 제2항에는 “상급자로부터 제1항을 위반하는 지시를 받은 임직원은 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나, 제32조에 따라 지정된 행동강령책임관과 상담할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

1. B의 경우

위 사람은 20**년 *월 경 ●▶장으로 재직시 Aa 공사와 관련하여 회사 규정과 절차에 따라 적합한 업무처리가 될 수 있도록 지도 관리하여야 함에도 불구하고, A 공사의 계약 상대방인 丙의 현장 관리자 역할을 한 丁으로부터 Aa 공사 선 조치를 완료할테니 A 공사 준공시 정산을 해 달라는 제안을 받고 부하직원이었던 E에게 Aa 공사를 처리하도록 부적절한 업무지시를 함으로서 우리 회사 「윤리행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 위배되는 행위를 한 사실이 있다.

또한, 20**. *. *. 부하직원인 C와 △군으로 출장 중 A 공사 직무관련자인 丁과 甲 대표 戊를 만나 △군 소재 己에서 향응접대를 받은 사실이 있다.

비록, 전임 사장의 소개를 받고 찾아왔다며 여러번의 전화(몇차례 만남을 거절 함)가 와서 거절하기 힘든 상황에서 만남을 가졌고, 비용을 계산하려 했으나 丁이 중간에 먼저 계산을 하는 관계로 하지 못했으며, 출장 후 회사로 복귀하여 C와 비용 전액을 각출하여 丁에게 현금으로 전달해 주었다고 진술하고 있고, 丁 또한 C로부터 현금으로 돌려받았다고 진술하고 있으나, 회사 거래처로부터 사례, 증여 및 향연을 받거나

1) 한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동강령 : 20**. *. *. 개정(*차) 기준 자료

금전을 대차하는 행위를 한 것으로 인정된다.

●직급 B는 회사 규정과 절차를 위반하여 공정한 직무수행을 해치는 부적절한 업무 처리를 부하 직원에게 지시하였고, 직무 관련자로부터 향응을 받은 사실이 있으므로 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」²⁾ 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리), 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 제11조(금지사항)에 위배되는 행위를 하였다.

징계양정 및 징계사유의 시효 검토

- 우리 회사 「징계양정요구에 관한 지침」³⁾ 제3조 제1항 [별표 2] 와 [별표 2-1] 의 규정에 의하면 직권 또는 직무를 이용한 부당행위의 경우(비위의 도가 경하고 중과실인 경우) 및 직무와 관련하여 향응을 수수하였으나 위법부당한 처분을 하지 않은 경우(수수금액 100만원 이하/수동) 견책에서 감봉까지 징계를 처분하는 것이 마땅하나,
- 징계사유의 시효가 완성되어 징계 적용이 불가 함.
 - * 부적절한 업무처리 지시 : 20**, *월 경.(구두 지시로 인해 특정 날짜를 적용할 수 없음)
 - * 향응수수 : 20**, *. *

따라서, 위 사람의 행위는 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준)에 의거 징계의 대상이나, 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)⁴⁾에 의거 징계사유의 시효가 완성되어 징계적용이 불가하다는 점과, 본인의 잘못에 대해 반성을 하고 있는 점을 고려하여 “경고” 요구를 함이 상당하다.

2. E의 경우

위 사람은 20**년 *월 경, 직 상위자인 B의 지시를 받고 Aa 공사를 회사 규정과

2) 한국수력원자력(주) 임직원 행동강령 20**, *. *. 개정(*차) 기준 자료

3) 「징계양정 요구에 관한 지침」 20**, *. *. 개정(*차), 20**, *. *. 개정(*차) 자료 기준

4) 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효) 제1항 : 징계는 징계사유가 발생한 날로부터 적발일까지 2년을 경과한 때에는 이를 행하지 아니한다. 다만, 횡령, 배임 또는 금품수수의 경우에는 이를 5년으로 한다. 이 경우, 공사수행에 따른 징계사유 기산일을 정함에 있어서는 공사 준공일을 기산일로 하되 전체공작물로부터 독립하여 기능을 발휘하지 못하는 공작물 공사의 경우에는 전체공작물이 준공된 날을 기산일로 한다. (20**, *. *. 개정 전 자료 기준)

절차에 따라 처리하지 않고, A 공사 계약상대자인 丙의 현장 관리자 역할을 한 丁에게 편법을 통한 부적절한 방법으로 Aa 공사를 시행하게 하였으며, 관련 공사 비용을 부하직원인 F에게 A 공사 준공시 허위 설계변경을 통해 정산토록 지시한 사실이 있다.

비록, 직 상위자로부터 업무지시를 받은 것으로 지시를 따를 수밖에 없는 입장이었지만 회사 규정에 위반되는 부적절한 업무지시인 점을 고려하여 우리 회사 「윤리행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) 제2항에 따라 해당 상급자에게 그 사유를 소명하고 지시에 따르지 않았어야 했다.

그러나, 위 사람은 Aa 공사 비용을 A 공사 준공시 허위 설계변경을 통해 정산 처리 될 수 있도록 부하직원인 F에게 잘못된 업무지시를 함으로써 우리 회사 「윤리행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) 및 취업규칙 제10조(성실의무)에 위배되는 행위를 하였다.

징계양정 및 징계사유의 시효 검토

- 우리 회사 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조 제1항 [별표 2] 의 규정에 의하면 직권 또는 직무를 이용한 부당행위 및 기타 직원으로서의 성실의무를 위반한 경우(비위의 도가 경하고 중과실인 경우) 견책에서 감봉까지 징계를 처분하는 것이 마땅하나,
- 징계발생 최종일이 20**. *. *. (A 공사 준공 검사일)이므로 징계사유의 시효가 완성되어 징계 적용이 불가 함.

위와 같이, ㉠직급 E의 부적절한 업무처리는 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 위배되는 행위로 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준)에 의거 징계의 대상이나, 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)에 의거 징계사유의 시효가 완성되어 징계적용이 불가하다는 점과, 본인의 잘못에 대해 반성을 하고 있는 점을 고려하여 “경고” 요구를 함이 상당하다.

3. C의 경우

위 사람은 20**년 당시 A 공사 감독을 담당하였던 D의 직 상위자로서 공사 현장 부지에 반출·입 되는 공사용 장비를 확인 후 반출·입 될 수 있도록 부하직원의 업무 처리 및 공사 현장의 관리 감독을 철저히 하여야 할 책임이 있음에도 불구하고 현장에 설치된 계약상대자의 현장 사무실용 컨테이너 반출·입 관리 감독업무를 소홀히 하였다.

또한, 20**. *. *. 직 상위자 B와 △군으로 출장 중 A 공사 직무관련자인 丁과 甲 대표 戊를 만나 △군 소재 己에서 향응접대를 받은 사실이 있다.

비록, 본인의 의지와는 상관없이 함께 출장을 간 B에 의해 위 사람들과 만남을 가진 후 향응 접대를 받은 것이었지만 부적절한 만남이었다면 본인의 분명한 의사 표시로 거절을 하였어야 했다.

또한, B의 지시에 의해 비용을 계산하려 했으나 丁이 중간에 먼저 계산을 하는 관계로 하지 못하였고, 출장 후 회사로 복귀하여 B와 비용 전액을 각출하여 丁에게 현금으로 전달해 주었다고 진술하고 있고, 丁 또한 C로부터 현금으로 돌려받았다고 진술하고 있으나, 법규를 준수하고 일체의 부패행위를 하여서는 안 될 공직자로서 변명이 될 수 없다.

따라서, C 부적절한 처사는 거래처로부터 사례, 증여 및 향연을 받거나 금전을 대차하는 행위를 하면 안 된다는 우리 회사 「취업규칙」 제11조(금지사항)을 위반한 것이다.

징계양정 및 징계사유의 시효 검토

- 우리 회사 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조 제1항 [별표 2] 와 [별표 2-1] 의 규정에 의하면 기타 직원으로서의 성실의무를 위반한 경우(비위의 도가 경하고 경과실인 경우) 견책까지, 직무와 관련하여 향응을 수수하였으나 위법부당한 처분을 하지 않은 경우(수수금액 100만원 이하/수동) 견책에서 감봉까지 징계를 처분하는 것이 마땅하나,
- 징계사유의 시효가 완성(향응수수일 20**. *. *. / A 공사 준공일 20**. *. *.)되어 징계 적용이 불가 함.

위와 같이, ㉠직급 C의 부적절한 행위는 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 제11조(금지사항)에 위배된 것으로 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준)에 의거 징계의 대상이나, 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)에 의거 징계사유의 시효가 완성되어 징계적용이 불가한 점을 고려하여 이에 “경고” 요구를 함이 상당하다.

4. F의 경우

위 사람은 20**년 *월 경, 당시 직 상위자인 E로부터 Aa 공사 비용을 A 공사 준공시 설계변경을 통해 정산 처리하라는 지시를 받고 20**, *월 경 허위 설계변경을 통해 Aa 공사 비용을 부적절한 방법으로 정산 처리 되도록 한 사실이 있다.

비록, 직 상위자로부터 업무지시를 받은 것으로 지시를 따를 수밖에 없는 입장이었지만 회사 규정에 위반되는 부적절한 업무지시인 점을 고려하여 우리 회사 「윤리행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) 제2항에 따라 해당 상급자에게 그 사유를 소명하고 지시에 따르지 않았어야 했다.

그러나, 위 사람은 상사의 업무지시가 부적절한 것이었고, 이를 이행할 시 회사 규정을 위반하는 잘못된 업무처리인 점을 인지하고 있었음에도 불구하고, 관련 규정에 따라 업무처리를 하지 않음으로써 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무), 및 「윤리행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리)에 위배되는 행위를 하였다.

징계양정 및 징계사유의 시효 검토

- 우리 회사 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조 제1항 [별표 2]의 규정에 의하면 기타 직원으로서의 성실의무를 위반한 경우(비위의 도가 경하고 중과실인 경우) 견책에서 감봉까지 징계를 처분하는 것이 마땅하나,
- 징계사유의 시효가 완성(A 공사 준공일 20**, *. *.)되어 징계 적용이 불가 함.

위와 같이, ○직급 F의 부적절한 업무처리는 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 「임직원 윤리행동강령」 제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리)에 위배되는 행위로 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준)에 의거 징계의 대상이나, 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)에 의거 징계 사유의 시효가 완성되어 징계적용이 불가능한 점을 고려하여 이에 “경고” 요구를 함이 상당하다.

5. D의 경우

위 사람은 20**. *. *. 계약체결 된 A 공사와 관련하여 상사로부터 감독자의 임무를 부여받아 공사현장을 관리·감독하여 왔다.

우리 회사 「공사관리규정」 제18조(공사감독원) 제2항의 보면 “공사감독원은 도급 계약조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서·시방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당한다”고 규정되어 있으며, 같은 규정 제23조(감독책임) 제2항에는 “공사감독원은 자기에게 분담된 공사에 대하여 제18조 제2항에 따른 공사감독원의 업무에 대한 책임을 지며 시공도중 변경조치가 필요한 경우에는 상사의 허가를 받아 계약상대자에게 통보하여야 한다.”고 규정되어 있다.

따라서, D는 「공사관리규정」 제18조(공사감독원) 제2항 및 제23조(감독책임) 제2항에의 규정에 따라 공사감독자로서의 임무수행에 충실하면서, 공사현장에 반출·입 되는 모든 공사용 장비를 확인 후 반출·입 승인을 하여야 함에도 불구하고 공사 현장 부지 내에 설치하였던 현장 사무실용 컨테이너에 대해 반출·입 관리 업무를 소홀히 한 사실이 인정된다.

위와 같이, ○직급 D는 A 공사 감독자로서 업무를 소홀히 한 점이 인정되나, 본인의 잘못을 반성하고 있으며 공사 현장부지가 ■에 있어 현장에 상주하면서 공사감독을 할 수 없었고, 위 직원에 대해 징계를 처분하기에 업무상 중대한 과실이나 비위행위가 없었던 점과 행위발생 최종일이 20**. *. *.일로 징계사유의 시효도 완성된 점을 고려하여 “주의” 요구를 함이 상당하다.

조치할 사항

❖ 사장은

1. 위 사람들 중 B, C, E, F의 행위는 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 의거 모두 징계사유에 해당하나, 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)의 규정에 따라 징계사유의 시효가 완성되었으므로, 위 사람들에게 “경고” 처분하시기 바랍니다. (경고)
2. 위 사람들 중 D에게 「인사관리규정」 제105조에 의거 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)